

1500454-62.2022.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... vulgo "Romarinho", o qual cumpriu pena de tráfico, utiliza a casa da avó para continuar comercializando entorpecente (crack e maconha). Denúncia relata intensa movimentação de pessoas defronte o endereço".

Impossível a absolvição do acusado, pois a prova dos autos é segura, robusta e incriminatória.

Elementos objetivos delineiam o tráfico de drogas. Reafirmo que o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

2ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500454-62.2022.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500454-62.2022.8.26.0024

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2073283/2022 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 23649560 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 2073283 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMÁRIO BISPO SANTANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

1. RELATÓRIO

ROMÁRIO BISPO SANTANA foi denunciado por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 16 de março de 2022, por volta das 09 horas e 30 minutos, na Rua Marechal Deodoro, nº 2813, Bairro Santa Cecília, nesta cidade e Comarca de Andradina, ROMÁRIO BISPO SANTANA, trazia consigo, para entrega a consumo

de terceiros, 01 (uma) porção (tablete) da substância entorpecente Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 12,81g, e 24 (vinte e quatro) pedras, além de uma outra porção esfarelada da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, na forma de "crack", pesando aproximadamente 4,98g, todas com capacidade de provocar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram, na entrada do Bairro Santa Cecília, um veículo GM/Meriva, branco, placas DTC 1779-São Paulo, sendo que suspeitaram quando o motorista e o passageiro esboçaram nervosismo ao notarem a aproximação da viatura.

Diante da atitude suspeita, os policiais decidiram realizar a abordagem, ocasião que o motorista foi identificado como Valdecir Bispo e o passageiro como ROMÁRIO BISPO SANTANA.

Assim que desceu do veículo o denunciado tentou dificultar a abordagem e a revista pessoal. Em seguida, ROMÁRIO colocou a mão na genitália e retirou um objeto do local e arremessou para longe, mantendo a conduta de não permitir a revista, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-lo.

Na sequência, os policiais recuperaram o objeto arremessado e constataram que se tratava de um tablete de maconha embalado em plástico filme transparente.

Em revista pessoal, os milicianos encontraram no interior da cueca do denunciado, uma "trouxinha" de plástico-filme, contendo diversas pedras de crack e uma porção esfarelada da mesma substância.

O réu foi regularmente citado (fls. 180), apresentando defesa escrita às fls. 218/221

Às fls. 222/223, consta decisão que recebeu a denúncia, designando audiência de instrução e julgamento.

Na fase de instrução foram ouvidas testemunhas e ao final interrogado o réu.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Destacou que há denúncia anônima à fl. 77. Quanto a dosimetria anotou a presença de maus antecedentes e reincidência.

A defesa do acusado, por sua vez, apresentou alegações finais no termo pugnando: a) Que o réu seja ABSOLVIDO, pela ausência de provas de que este concorreu para a prática do crime, nos termos do art. 386, V do CPP. b) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, Pelo princípio da eventualidade, que seja desclassificada a conduta para a prática do art. 28 da lei 11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que o denunciado é usuário de drogas. c) Sucessivamente, caso não seja o entendimento de V. Excelência o retro exposto, sobrevindo condenação, a fixação da pena no patamar mínimo, bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena, em seu patamar máximo, conforme previsto no art.33, § 4º da Lei 11.343/06.

2. DO MÉRITO

Não foram apresentadas preliminares pela defesa.

O pedido condenatório é procedente.

Consta na denúncia que o acusado tinha em depósito, para fins de tráfico, 12,81

gramas de maconha e 24 pedras de crack, pesando 4,98 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade é incontestada e restou bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16), pelas fotos das drogas apreendidas (fls. 17/18), pelos laudos de constatação provisória (fls. 19/21 e 22/24), pelos laudos periciais definitivos (fls. 202/204 e 205/207) que atestaram que a substância apreendida eram cocaína e maconha. Além disso, temos prova oral colhida que corrobora no delineamento da materialidade.

A autoria é, igualmente, indubitável.

Em juízo (fls. 274) o acusado negou os fatos descritos na denúncia. Disse que a droga era para consumo pessoal. Negou ter resistido a abordagem. Tinha acabado de fumar um mesclado que é um cigarro de maconha com crack. Comprou a droga na cidade de Andradina no mesmo dia.

Entretanto, as demais provas colhidas infirmam a versão do acusado.

A testemunha Mário Sérgio Casaldelli, policial militar, relatou em juízo que na data dos fatos estava realizando patrulhamento e dado momento visualizou um veículo Meriva de cor branca e placa de São Paulo. O veículo tinha restrição de licenciamento vencido. Os ocupantes do veículo apresentavam comportamento de nervosismo. Abordaram o veículo. O acusado resistiu a abordagem. O acusado retirou algo da genitália e arremessou. Tiveram que efetuar uma contenção no acusado. Foram para o chão juntamente com o acusado. Localizaram o objeto que o acusado tinha arremessado e era maconha e na genitália do acusado localizaram crack. O motorista do veículo era tio do acusado. Não conhecia o acusado. Não viu o acusado usando droga. O acusado disse que tinha feito uso de droga e comido a ponta de um cigarro de droga.

Sua fala é convincente e incrimina o réu.

A testemunha Argemiro Dantas Costa Junior, policial militar, corroborou na íntegra a versão apresentada pela primeira testemunha Mário Sérgio Casaldelli.

Sua fala está de acordo com a de seu colega de farda.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, vide:

“De se ver, ainda, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”.(HC 98766 / SP - HABEAS CORPUS 2008/0009791-4 – Relator Ministro OG FERNANDES - DJE 23/11/2009).

Importante observar que consta à fl. 77, denúncia anônima manuscrita pelo SubTenente da Polícia Militar que colheu as informações, com os seguintes dizeres:

“Em 05Jan22. Rua J.A.Carvalho, nº 472, Pereira Jordão, Cidade Andradina. Denúncia de moradores próximos ao numeral 472, denunciaram Romário Bispo Santana, vulgo “Romarinho”, o qual cumpriu pena de tráfico, utiliza a casa da avó para continuar comercializando entorpecente (crack e maconha). Denúncia relata intensa movimentação de pessoas defronte o endereço”.

Impossível a absolvição do acusado, pois a prova dos autos é segura, robusta e incriminatória.

Elementos objetivos delineiam o tráfico de drogas. Reafirmo que o réu foi preso em flagrante e existe a certeza visual do delito. A denúncia anônima de fl. 77, além da quantidade e diversidade de drogas, demonstram a traficância.

Com efeito, os depoimentos das testemunhas, bem como as demais circunstâncias, trazem a certeza da ocorrência do tráfico de drogas, como bem ressaltado pelo Ministério Público.

3. DAS SANÇÕES

Atendendo aos ditames do art. 59, do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, vislumbro que o acusado é portador de maus antecedentes (fls. 241/251). Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase reconheço a agravante da reincidência (fl. 241) e assim agravo a pena no patamar de 1/6, fixando-a em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa

Na terceira fase, não reconheço causas de aumento ou diminuição.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas ante a reincidência.

A pena definitiva será de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, estes no mínimo legal.

A pena será cumprida em regime inicial fechado, ante a reincidência (art. 33, do CP).

Impossível a substituição da pena privativa pela restritiva, em razão da da quantidade da pena fixada (art. 44, do CP).

Outrossim, o quantum de pena impede a concessão do sursis (art. 77, do CP).

4. DA DECISÃO FINAL

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o presente pedido para CONDENAR o réu ROMÁRIO BISPO SANTANA, já qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de e 680 dias-multa, estes fixados em um quinto do salário-mínimo vigente, tudo por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. a Lei nº 8.072/90.

Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, o sentenciado não poderá apelar em liberdade. O sentenciado é reincidente específico no delito de tráfico de drogas, o que demonstra concretamente a possibilidade de reiteração criminosa e justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, na forma do CPP 804, com as ressalvas da gratuidade, que fica aqui deferida ante as condições econômicas do sentenciado.

Oportunamente, se for o caso, expeça-se certidão de honorário ao advogado nomeado pelo convênio.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso da denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Nos termos da Lei nº 12.736/12, consigno que o tempo de sua prisão cautelar será considerado como de pena efetivamente cumprida, especialmente para fins de progressão de regime, o que será analisado pelo juízo de Execuções Criminais

competente.

Com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União, dos bens e do dinheiro porventura apreendidos em poder do acusado quando de sua prisão em flagrante, por reconhecer que são provenientes do tráfico de drogas.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

- 1) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do disposto no at. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe a condenação;
- 3) Extraia-se guia de recolhimento definitiva, nos termos do art. 105 da LEP;
- 4) Expeça-se certidão de sentença para cobrança da pena de multa, se o caso.
- 5) Se for o caso, providencie-se a transferência dos recursos apreendidos para conta vinculada ao FUNAD.

P.I.C.

Andradina, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA